



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית הספר 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ז אדר א' תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 140

פרשת פקודי

ממצוא חפצך ודבר דבר (ו)

נושאי השיעור: הכרזת הודעות בבית הכנסת בשבת | הכרזה על אבידה או גניבה בשבת | התרת נדרים בשבת | זמן אמירת 'כל נדרי' בליל יום כיפור | יסוד אמירת 'כל נדרי' | מגורים מעל בית כנסת | הכרזה על מכירה לצורך מצוה בשבת | לעבור על איסור קטן כדי שחבירו ימנע מאיסור חמור | החובה לקרב את ליבות ישראל לאבינו שבשמים

יש סיכוי שימצאו את הגניבה וכיון שכך זה נחשב לצורך מצוה, ומותר בשבת.

ד. התרת נדרים בשבת

בשבת אין מחירים נדרים פרטיים, אלא אם כן זה לצורך השבת. והטעם לכך משום שהוא דומה לדין. שלמרות שעצם הדבר שבית דין ישבו וידונו זו מצוה ממש, אבל חז"ל אסרו לדון בשבת, וזו משנה במסכת ביצה (נ"ב) שאין דנים ביום טוב וכל שכן בשבת, גזרה שמא יכתוב. והיינו שכשיושבים הדיינים לדון, הם שומעים את טענות הצדדים וצריכים לפעמים לזכור את הטענות, וכותבים אותם, וחששו חכמים שיטעו ויבואו לכתוב את הטענות הפסק דין. קשה מאד לעשות דין שלם בלי לכתוב. ולכן אף בדין שנראה פשוט אין דנים בשבת.

וזאת צריך לדעת, הרבה פעמים קורה, ששני אנשים באים בשבת לרב אודות ויכוח שיש ביניהם, הרב צריך לומר להם, שכיון שבאים להתדיין לפני דין, או בית דין של שלשה, או אפילו רק להתייעץ עם דין לעשות פשרה וכיו"ב זה בכלל דין, ואסור בשבת. ומשכן גם התרת נדרים הרי היא כמו עשיית דין בשבת, ועל כן אין מתירים נדרים בשבת.

אכן הר"ן כותב שהטעם שאין מתירים נדרים בשבת הוא משום שזו טירחא שלא לצורך, שהרי אפשר לאחר השבת. אבל כמה ראשונים מסבירים כאמור שאסור מטעם שזה דומה לדין. ואף הר"ן בעצמו כתב כן במקום אחר, שזה דומה לדין, שהרי צריך שלשה הדיינים או יחיד מומחה. למרות שאין כאן חקירה ודרישה של הטענות וכו', מספיק ששומע חרטה, והחכם מוצא את הפתח, ונעשה התרת נדרים. ובכל זאת זה דומה לדין ואסור.

ה. התרת נדרים לצורך השבת

בהתרת נדרים לצורך השבת חכמים התירו, ודוגמא לדבר, אם אדם נדר לצום בתאריך פלוני, והנה שם ליבו שתאריך זה חל בשבת, כמובן שהטוב הוא להתיר קודם השבת, אך אם לא התיר והגיע יום שבת בבוקר, ונזכר שבעצם הוא צריך לצום, והרי שבת היום ואסור לצום, לכן יכול לעשות התרת נדרים בשבת כיון שזה נקרא צורך השבת. וכמו כן, יש נדרים מסויימים שאבא יכול להפר לביתו, כשהיא נערה, או בעל לאשתו, וכתוב בתורה 'ביום שומעו' ולמדו חז"ל שרשאים להפר רק באותו היום שבו נדרה. ואם נדרה ביום שבת, הוא לא יכול לדחות את זה לאחר השבת משום שאז זה לא 'ביום שומעו', נדרים כאלו מותר להפר בשבת.

ו. זמן אמירת 'כל נדרי'

והנה לכאורה הלא נוהגים לומר בליל יום הכיפורים 'כל נדרי' שהוא התרת נדרים, וכי מה ההבדל בין שבת ליום הכיפורים. אכן באמת יש בזה מחלוקת, הרא"ש (יומא פ"ח סימן כח), הטור (סימן תתיט), והמרדכי סוברים, שצריך לומר כל נדרי מבעוד יום משום שאין מתירים נדרים ביום הכיפורים. לעומת זאת, יש כמה מהגאונים, רב נטרונאי גאון (והוא בספר המנהגא הלכות פסח סימן נ"ו) רב סעדיה גאון, רבי יצחק אבן גיא וכו' מוקדמונים ביותר, שכותבים בפירוש שבליל יום הכיפורים עומד הש"ץ ואומר כל נדרי. ורואים שהיו נוהגים במקומות מסויימים, ובמיוחד בארצות הספרדים, לומר כל נדרי בליל יום הכיפורים. ולא חששו לכך שאין מתירין בשבת. מרן החיד"א



א. הכרזת הודעות בשבת בבית הכנסת

בדורות קודמים היה נהוג, שכשהיו צריכים להביא לידיעת הציבור דבר מסויים היו מכריזים עליו בשבת. כיום מכריזים בבתי כנסיות בשבת על זמני שיעורים או תפילות וכיו"ב, אך כמעט ולא דברים ציבוריים הנוגעים לכלל. הסיבה לכך היא שבזמננו בתי כנסיות היו מחוץ לעיר, ולשם היו מתאספים כלל הציבור ובשבת זה זמן שכולם באים, וממילא זה הזמן המתאים ביותר להכרזה. בימינו שיש ריבוי של בתי כנסת, קל יותר להודיע לכל אחד ואחד מאשר להודיע בציבור. ומשכך במהלך הדורות המנהג הזה פסק, וכמו כן יש סיבה נוספת שכיום לא עושים כן, היא מחמת שיש כל כך הרבה אמצעים להודעה, אם בתליית מודעות, או דרך הטלפון וכיו"ב. [נ-אני זוכר שכבר לפני כ-20 שנה היה אפשר להקליט הודעה ואנשים מקבלים הכל לטלפון. עד שזה הפך להיות מטרד ממש. אני לא יודע איזה היתר יש לאלו ששולחים הודעות אוטומטיות לאנשים. אדם מתפלל תפילת י"ח ומקבל הודעה, אדם מוסר שיעור ומקבל הודעה באמצע. וכמו כן ודאי הוא שחלק מהמקבלים את ההודעות והשיחות הללו באמצע לימוד תורה, והרי שזה ביטול תורה דברים. ואין שום היתר בדברים הללו! חושבים שיש בזה מצוה, וזה לא! צריך לשאול כל אחד אם מסכים שישלחו לו הודעות כאלו. לשלוח סתם להרבה אנשים הודעות או צלצולים הרי נוגד את ההלכה, וצריך להפסיק את זה. זה לא רק נוגד את החוק אלא גם את ההלכה. אני לא מעוכב שידוך, למה כל הזמן מתקשרים על תפילה על מעוכבי שידוך? מה רוצים? שיבררו את הטלפונים של מעוכבי השידוך ויצלצלו אליהם אחד אחד, למה צריך לצלצל לכלל ישראל על תפילה בעד מעוכבי שידוך ובעד עוד כל מיני דברים אחרים? הרי זה מפרע!]

אשר על כן נדבר היום בעניין הכרזה בבית הכנסת, מה מותר ומה אסור, אולם גם בזה צריך לראות אם ההיתר נוהג כיום או לא, כיון שכיום כבר לא נוהגים להכריז.

ב. הכרזה על אבידה בשבת

הנה להכריז על אבידה זו מצוה של השבת אבידה. לכן אדם שנאבד לו חפץ ורוצה להכריז בבית הכנסת, אבד לי חפץ פלוני, אפילו אם החפץ הוא מוקצה, מותר לעמוד להכריז. משום שיש מצוה בדבר. כל שכן מי שמצא אבידה, שמכריז על האבידה שמצא שיש בזה מצוה. אכן כיום זה לא מקובל כל כך. אמנם מרן השלחן ערוך (סימן ע"א סי"ג) כתב שמותר להכריז על אבידה על מי שנאבד לו, אבל לגבי מי שמצא אבידה מרן אינו כותב, אך זה פשוט שכל שכן שיהיה מותר להכריז.

ג. הכרזה על גניבה

הפוסקים דנים אם מותר להכריז על גניבה, כגון אדם גנבו לו איזה חפץ [לצערינו הרב זה מצוי...], והנה הרי בגניבה הגנב לא יבוא ויגיד הנה אני גנבתי... בשונה מאבידה שיכול לבוא אדם שמצא וכיו"ב, אך בכל זאת כותב המ'לבושי יום טוב' ומובא גם במשנה ברורה (פס"ק סי' כח) ועוד כמה אחרונים, שמותר להכריז על גניבה בשבת. אמנם בכך הגנב עצמו לא יבוא, אבל אנשים שראו את החפץ למכירה במקום פלוני מבינים שהוא גנוב, ויבינו שאולי הוא קנה את זה, ואולי הוא גנב בעצמו. ובכך

(בספר טוב עין סימן יח אות עא וספר לנדל אמת סימן 5) עורך על כך שביום הכיפורים באים לבית הכנסת ועדיין הוא לא לילה, אבל מעכבים את הזמן במכירות, ועד שמגיעים לליל נדרי זה כבר לילה, ולפיכך כתב החיד"א שיש לעשות את המכירות בשבת קודם. אך מאידך בתי הכנסות רוצים לעשות את המכירות בליל יום הכיפורים. הרי אין מה להשוות את המכירות של יום הכיפורים שכולם נמצאים והלב פתוח, למכירות שבכל שבת. וכמו כן מהמכירות הללו הכנסה לבית הכנסת, בית הכנסת צריך להתקיים, צריך לשלם על החשמל, ניקיון, צריכים לשלם על חנויות טובים, בית כנסת צריך כסף. אם כן כשמוכרים את העליות, ודאי יש נקרא צורך מצוה. וכמו כן להתחיל מבעוד יום גם כן הרי אנשים לא יבואו. יש בתי כנסיות בודדים שהם אנשים צדיקים, שמקפידים להתחיל מבעוד יום ואומרים כל נדרי מבעוד יום. לכל הפחות בבין השמשות. אבל זה לא מצוי, במציאות עד שמגיעים זה כמה דקות לפני השקיעה.

אכן הרמ"א כתב (סימן תרי"ט ס"ח) לומר כל נדרי מבעוד יום, אך גם אצל האשכנזים לא מקפידים על זה כל כך, עד שמתאספים בבית הכנסת, ואילו אנו הספרדים שנוהגים לומר פיוט 'לך אלי תשוקתי' במנגינה [- שזה פיוט עצום, שכל המתבונן במילותיו ירגיש השתפכות הנפש לפני הקב"ה, ואומרים אותו בהתרגשות גדולה מאד. יש שם וידוי, יש שם הכנעה, יש שם שברון לב, ובסוף הוא מדבר על יום המיתה, "ביום לכתך לפניך", מתאר את הכל, נורא ממש, זה פיוט מלא הוד והדר לכבוד יום הכיפורים]. ולוקח הרבה זמן לאומרו, גם אם מתחילים לפני השקיעה עד שמסיימים את הפיוט זה כבר ודאי צאת הכוכבים. ולאחר מכן אומרים פיוט 'שמע קולי אשר ישמע בקולות' המיוחס לרבינו האי גאון, שהוא גם כן עצום ונורא, ואומרים אותו במנגינה ובנחת. ממילא יוצא שכל נדרי בכל מקרה יאמרו אותו בלילה.

ז. כל נדרי הוא צורך היום

למעשה, כתב רבינו חיים פאלאג'י (נח חיים סימן שנה) ועוד כמה מגדולי הראשונים, שנהגו להקל, משום שזה נחשב צורך היום. משום שכאשר מתאספים כולם ואומרים את זה, הרי זה כאילו חלק מסדר וצורך היום. וכמו שלעיל נכתב שמוות להכריז על אבידה בשבת בבית הכנסת, כיון שזוהי הזדמנות שכולם נמצאים שם, כי הוא יום הכיפורים שהוא יום סליחה מחילה וכפרה, שאומרים בסוף כל נדרי "ונסלח לכת עדת ישראל" זה בקשת סליחה.

ח. הפולמוס על אמירת כל נדרי

בעבר כבר דיברנו בעניין אם באמת 'כל נדרי' זה מועיל לנדריים או לא. בפשטות לדעת רובא רובא מרביתנו הראשונים זה לא מועיל להתיר שום נדר. ואבאר, מנהג אמירת 'כל נדרי' התחיל בתקופת הגאונים לאחר חתימת התלמוד. בגמרא לא נזכר מנהג זה. בגמרא רק כתוב (נדרים כג:) 'הרובה שלא יחולו נדריה על העתיד' עמוד בראש השנה [- אולי אפשר להגיד שגם יום הכיפורים נקרא ראש השנה] ויאמר כל נדריים שאני עתיד לידור לא יחולו. ורק בתקופת הגאונים התחילו בזה. ואז התחיל פולמוס גדול לגבי, הרי שהתנגדו לגמרי לאמירת כל נדרי. הסיבה לכך, שהנה דאי הוא שהכל נדרי ישיפע על נדריים שעתיד לנדר בתנאי שלא זכר את אמירת הכל נדרי, אך אם זכר את הכל נדרי בשעת הנדר הרי שאין לו כל השפעה לביטול הנדר. יש בזה מחלוקת ראשונים אך כך מבואר בשלחן ערוך.

לעומת זאת לגבי נדריים שנדרו בעבר, יש בזה מכשול, והוא שלא מפרטים את הנדר, והלכה היא בהפרכת נדריים שיש לפרט את הנדר בכדי להתירו. הרי הרבה גדולי ישראל שהתנגדו לכל נדרי מחמת זה, וגם בקרב המצדדים בעד אמירת כל נדרי, טענו שזה לא מועיל להתרת נדרי עבר. והיינו שזה יכול להועיל כבקשת סליחה וריצוי לפני הקב"ה ולהתחרט ולהקל את האיסור, אבל לא באמת שזה מתיר. אכן יש כמה ראשונים שסוברים שבאמת כל נדרי מתיר, ומיישבים את המנהג. הבית יוסף (סימן תרי"ט) מביא את זה. אבל רובא רובא מהראשונים סוברים שכל נדרי לא מתיר.

בתקופת הראשונים זו היתה מחלוקת גדולה בהרבה קהילות. המאירי כותב (בחיבור התשובה עמוד תתיק) שהוא ביטל את המנהג הרע הזה לומר. בגאונים היו שכתבו שכל נדרי זה מנהג של שוטים (והלך סדר רב עמרם נאמן הפלג ה' עמוד שנה וסאלת מוה"ק עמוד תסנ). עד כדי כך. והויכוח הזה הסתיים, משום שיש לנו את הכרעת מרן השלחן ערוך (שם) שפסק לומר כל נדריים, ממילא אין מה להתווכח יותר. ויתירה מזאת רבינו האר"י הפך את כל נדרי לגולת הכותרת של יום הכיפורים. כתוב שהיה קונה בדמים מרובים את הספר תורה הראשון שהמצא! מההיכל, והיה קורא לו 'ספר של כל נדרי'. והיה תופס את הספר ומנשקו. והיה אומר, שמי שקונה ומי שמנשק את הספר תורה הזה, זה עוזר הרבה לכפרת עוונות, ובמיוחד לעוונות שבאים מהרהורי עברה.

רואים את ההשפעה של רבינו האר"י, שממנהג שנוי במחלוקת הפך אותו לגולת הכותרת של יום הכיפורים, אפילו החילוניים הולכים לומר כל נדרי. הם אינם מבינים מה זה, אבל הולכים.

ט. בהתיר נדרי צריך לפרט את הנדר

כאמור טענת המתנגדים היתה, שבכל נדרי לא מפרטים את הנדר. שהנה בהתרת נדריים כשהולך לרב לבקש התרה, צריך לומר לו מה נדרתי, והרב מוצא פתח. ודוגמא לדבר זה המעשה ברבי עקיבא, שהיה עם הארץ שהתחתן עם ביתו של כלבא שבוע. אביה היה עשיר מופלג, וכששמע שביתו מתחתנת עם רבי עקיבא הדייר אותה הנאה מנכסיו. והם היו ממש בעוני. במשך הזמן כלבא שבוע התחרט על נדרו שנדר, והנה הוא שמע שהגיע רב גדול בשם רבי עקיבא, ולא העלה על דעתו שזה חתנו, והוא פנה אליו שיתיר לו את נדרו. רבי עקיבא רצה למצוא פתח לנדר, ושאל אותו למה נדרתי? וכלבא ענה לו: בגלל שהוא היה עם הארץ. לא יודע כלום. אמר לו רבי עקיבא, אילו היית יודע שהוא יהיה תלמיד חכם היית נודר? אמר לו רבי עקיבא, אבל הוא לא ידע כלום! ואז אמר לו רבי עקיבא אני הוא! אני הוא חתנך! והתיר לו את הנדר. ולאחר מכן כלבא שבוע נפטר, ורבי עקיבא נעשה עשיר מופלג. כשהיה עני הבטיח לאשתו שיעשה לה 'ירושלים של זהב' שזה כמין כתר, והנה הוא קיים את הבטחתו, שהרי נהיה עשיר.

רואים שהיה צריך למצוא פתח. ו'פתח' משמעותו התפתחות שהוא לא חשב עליה באותה שעה שנדר. התוספות שואלים על המעשה של רבי עקיבא, הלא אין פותחים בנולד, כלומר שצריך שהמציאות הזו תהיה בעולם בשעה שנדר, לא דבר שהתפתח לגמרי לאחר שנדר. ומבארים התוספות, שכיון שבאותה שעה רבי עקיבא קיבל על עצמו ללמוד, חזקה שמי שהולך לבית המדרש נעשה תלמיד חכם! [- ויש בזה המון מוסר, מי שהולך לבית המדרש, זה כמו אחד ועוד אחד, אדם יושב ולומד יומם ולילה הוא נעשה לתלמיד חכם] ממילא זה לא נקרא 'נולד'.

וכמו כן יש גם חרטה שיכול לומר שהוא מתחרט, יאמר נחמתי, ומתירים לו את הנדר. יש בזה הרבה הלכות, מהו נדר ומה זו שבועה. וזה ודאי לא שברגע אחד יבואו לבית הכנסת, יאמרו כל נדרי והכל נגמר. כך סוברים רוב הראשונים.

אמנם מרן בשלחן ערוך אינו מזכיר אם זה מועיל או לא. ובבית יוסף הוא מביא את המחלוקת אם נוהגים לומר או לא, אבל עדיין אין זה אומר שזה באמת מועיל להתרת נדריים. לכן צריך להיזהר שאם הוא נדר, הרי אנו הספרדים נוהגים לעשות התרת נדריים גם בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים, [ויש שנוהגים לעשות בכל יום שיש, התרת נדריים קצרה]. והתרה זו היא על העבר וגם על העתיד, מוסרים מודעה על העתיד. וכל הדברים הללו נועדו לכפרת עוונות. ויש אף עדות שנוהגים גם ארבעים יום לפני ראש השנה, ויש בזה כל מיני מנהגים. אצל קהילות החלאבים בניו יורק נוהגים ארבעים יום לפני ראש השנה, וניתן לראות שפתאום כולם באים לבית הכנסת, אנשים שהם בגדר 'בל יראה ובל ימצא' כל השנה בבית הכנסת, אבל להתרת נדריים הוא כולם באים. זה טוב, ב"ה אשריהם ישראל. כמה יש להם יראת שמים בתוך ליבם שבתוך תוכם הם באמת אנשים טובים! אבל צריך לדעת שזה לא מספיק, צריך בנדרים ללכת לפרט את הנדר אצל חכם ושהחכם יעשה התרת נדריים.

ואם באמת הכל נדרי אינו מועיל להתרת הנדריים, אם כן אין כל מניעה לאומרו בליל יום הכיפורים כיון שאינו התרת נדריים, וכך אאמ"ר מרן זצוק"ל היה נוהג, הריהו מתחיל את הפיוט 'לך אלי' כמה דקות לפני השקיעה. ולאחר מכן היו מוכרים את הספר תורה, ועד שהיו אומרים כל נדרי זה כמעט שעה לאחר השקיעה, כך שזה ודאי לילה אפילו לרבינו תם. ומעולם לא הקפיד בזה כמו שכתב בספריו, בשו"ת יחוד דעת (ח"א סימן נט) ובעוד ספרים.

י. הכרזה על מכירה בשבת

היו קהילות שנהגו לעשות הכרזה בשבת על מכירה. וזה דבר יותר חמור. ויש בזה כמה סוגי הכרזות, יש הכרזה על מכירה, והיינו שמכריזים שפלוגי מוכר קרקע לחבירו ומי שיש לו טענות לגבי המכירה שיבוא ויטען. ואם לא יבוא מאבא את זכותו לטעון יותר. ונותנים לו זמן, עד תאריך פלוני, לבוא ולטעון, ואם לא בא או לא באו אחרים שתיקה כהודאה והמכירה חלה. ולא מקבלים בזה שום תירוץ. ושאלה זו נשאל הריב"ש (סימן שס"ח), והוא כתב שתובה ארוכה שאסור בהחלט לעשות כן. בין טענותיו הוא כותב שכשם שלא דנים בשבת, הוא הדין כאן, בעצם ההכרזה הוא מחליט למי שייכת הקרקע, וקובע את זה בשבת, ולכן אסור. זה כמו לדון דין בשבת.

והנה הריב"ש היה תלמידו של הר"ן, והוא פנה אל הר"ן בשאלה הזו, ושאל לו גם את כל התשובה שכתב. והר"ן ענה לו (שו"ת ש"ס סימן פ), שאינו מסכים עימו לגמרי, הר"ן סבר שלהודיע שמי שיש לו טענות שיבוא ויטען, זה מותר, אולם לומר שמי שלא יבוא לטעון מפסיד את זכותו לטעון זה כבר נקרא להחליט את הדין ואסור. והר"ן שם מוסיף, שכך כתב הרא"ה [רבינו אהרן הלוי שהיה חברו של הרשב"א, והר"ן היה תלמידו], וכותב על כך 'כבר הורה זקן'. והיינו למרות שיש על כך כמה קושיות, וכמו שכתב הר"ן שם עדיין כיון שהרא"ה הורה כך לכן נהגו כהר"ב ששהחמי"ב בשבת.

למעשה כל הדיון הזה הוא היה בזמנם שהמכירה היתה באופן הזה. כיום יש לפי החוק דברים שצריך לפרסם בעיתונים, כגון דברים השנויים במחלוקת וכיו"ב, וכמו כן מי שרוצה לעשות תוספת בניה לביתו, צריך לתלות מודעה, או לפרסם בעיתון על כך, כדי שאם אחד השכנים מתנגד לה יבוא ויאמר.

יא. למה להתנגד?

לצערנו הרב אנחנו רואים בהרבה מקומות שאנשים מתנגדים סתם לבניה של השכן. ואני לא מבין, אם אין לך שום הפסד מה אכפת לך? למה להתנגד? מה יש לך להפסיד? אם אתה חושב שהשטח הזה שייך לך, או שזה יפריע לך, תתנגד, זה בסדר, אבל סתם להתנגד, למה?

זכורני כאשר פתחתי את בית הכנסת 'יחוד דעת', רכשנו בהתחלה שני דירות, ברחוב שאולזון 27 הם היו מחוברות לבנין אבל הכניסה אליהם נפרדת, עם חצר נפרדת. והנה לאחר כחודש - חודשיים, מגיע פקח של העירייה וכותב לנו שצריך לסגור את המקום, מהסיבה שאלו הן דירות למגורים וזה נגד החוק. בדקתי מיד עם עו"ד מה עושים, והנה שכונת 'הר נוף' להגיש בקשה לשימוש חורג, והיינו שבית הכנסת יהיה עד זמן מסוים. אבל אם אעשה כך אצטרך לפרסם וזה יודע לשכנים ואולי הם יתנגדו, אבל זו הברירה שהייתה לנו. שלחנו שליח לעירייה, מילאנו את הטפסים, כדי שלא יבואו ויפנו את בית הכנסת. ואז נודע הדבר לשכנים, והנה שכונת 'הר נוף' היא שכונה של שומרי מצוות, ואכן כמעט כל השכנים לא התנגדו לקיום בית הכנסת בבנין שלהם. בייחוד שבצד השני היתה מרפאה, ואין הגיון להעדיף רופא על פני בית הכנסת. אדרבא רופא זה יותר גרוע, באים לשם אנשים חולים עם מחלות וכו'.

למעשה היו שהתנגדו, אחד טען שהרעש מפריע לו, ואני אמרתי לו שישגור את החלונות, אולם הוא השיב לי שבקיץ חם, אמרתי לו תתקין מזגן, אך הוא אמר לי אין לי כסף! והצעת לי שאקנה עבורו מזגן על חשבון בית המדרש! הוא הזדעק, אני אקח כסף מבית הכנסת?! ח"ו! לסגור את בית הכנסת הוא מוכן אבל לקחת כסף מבית הכנסת לא...

לעומתו השכן הגיע עם טענה שבאמת נשמעת רכינית, הוא טען שבית הכנסת נמצא שתי קומות מתחת חלק מהדירה שלו, וכתוב בשלחן ערוך (סימן קנ"א ס"ד) שאסור לגור מעל בית הכנסת. אולם אני השבתי לו שהרי הרמב"ם בתשובותיו התיר. ומרן החיד"א בשו"ת חיים שאל כותב שמה שמרן אסר זה בגלל שראה את דברי המהר"ם מרוטנבורג שנסתפק בזה, אבל אם היה רואה שהרמב"ם התיר, ודאי שהיה פוסק כמות.

ועוד טענתי לו, שהנה הרמ"א כתב על מרן השלחן ערוך, שזה דוקא כשהמקום נבנה לשם בית כנסת, אבל כשנבנה לשם דבר אחר, כגון דירה, ורק לאחר מכן התחילו להשתמש בו לבית כנסת, מותר.

הוא היה אברך תלמיד חכם, והוא אמר לי תראה אני לא יודע, אני אשאל את חכם בן ציון אבא שאול זצוק"ל, ואני אמרתי לו נו, מצויין בא נלך אליו. שמחתי מאד כי ידעתי מראש מה תהיה דעתו, ואספר למה. בזמנו היינו גרים ברחוב אלקנה 8 בשכונת 'תל ארזה', באותם ימים הייתי תינוק ועד גיל 21 גרנו שם. בקומה התחתונה היה מקלט ושם פתחו בית כנסת, בקומה הראשונה, מעל בית הכנסת גר אאמ"ר מרן זצוק"ל, היו לו שתי דירות של שני חדרים, ומעליו התגורר חכם בן ציון. אצל אאמ"ר זה היה פחות בעיה כיון שברשותו היו שתי דירות של שני חדרים, באחת היו ישנים ואוכלים, ובצד השני, שהיתה מעל בית הכנסת, היתה הספריה העניקית שלו ושם היה לומד. חכם בן ציון עצמו היה גר מעל הדירה שבה היה אאמ"ר לומד.

והנה נכנסנו אליו ושאלתי אותו, "הרב, מותר לגור שתי קומות מעל בית כנסת?" הוא צחק ואמר, "אתה מתכוון בגלל שגם אנחנו גרנו ככה? בטח שמותר, לא בנו את זה לשם בית כנסת". ואז הוא שאל אותי "בנו את זה לשם בית כנסת?" אמרתי לו שלא, ובתחילה זה נבנה לשם דירה והפכנו את זה לבית כנסת באופן זמני.

ואז חכם בן ציון הוסיף לי דבר חשוב מאוד: תדע לך, אני על הבית כנסת לא חששתי כלל, שתי קומות למטה היה בית כנסת, ומעיקרו זה לא היה לבית כנסת [- ובאמת לאחר זמן התבטל בית הכנסת], אבל אני כל זמן שגרתו שם הייתי מפקד מאד על זה שאני שני חדרים, בגלל בית המדרש שהיה שם, ביתו של אבא שלך שהיה יושב שם יומם ולילה ועוסק בתורה, ואני ישן בחדר שמעל 'בית המדרש'! כך אמר לי הגרב"ץ אבא שאול.

י. אתה בטוח שתחיה עוד שבע שנים?!

היה שם שכן אחד שהתנגד, ואמר לי, אני רוצה ללכת לדבר עם אבא שלך! אמרתי לו בבקשה. הוא בא לאאמ"ר ששאל אותו מיד למה הוא מתנגד, והשכן השיב לו שהרי ערך הדירה יורד כאשר יש בית כנסת בבניין. אאמ"ר שאל אותו, הרי אנשים דתיים דוקא אוהבים לגור ליד בית כנסת... ואז הציע לו אאמ"ר לרכוש ממנו את הדירה. השכן סירב ואמר שרוצה למכור את הדירה רק בעוד שבע שנים. אאמ"ר שאל אותו, אתה בטוח שתחיה עוד שבע שנים?!! רק יצא מפי אאמ"ר המשפט הזה, והשכן נבהל, ואמר טוב, טוב, אני מסכים, והסיר את התנגדותו. עבר זמן קצר והשכן חלה, והוא בא אלי בוכה בדמעות, אולי זה בגלל מה שאמר אאמ"ר. לקחתי אותו שוב לאאמ"ר, והוא בירך אותו. וברוך ה' הוא חי וקיים עד עצם היום הזה, נולדו לו נכדים נינים, ברוך ה'.

יד. להכריז יין בשבת

הרמ"א כותב (סימן ט"ז ס"ג) 'אסור להכריז יין בשבת'. מה זה להכריז יין? היו מקומות שאנשים מייצרים יין, ומכריזים בבית הכנסת, פלוני יש לו יין, והיינו בשביל קידוש. כך היה המנהג בכמה מקומות. ויש כזה דעות בזה, יש אוסרים לגמרי. מאידך יש אומרים [- וכך אומרים הרבה מגדולי האחרונים] שאם היין אינו מצוי, הרי שזה צורך מצוה. אבל מותר למכור בלי לומר סכום. אכן הלבוש אף התיר לומר את המחיר.

והנידון הזה נוגע גם לשאר מצוות, כגון להודיע על מכירת אתרוגים מצות ושאר חפצי מצוה בשבת. אבל לא להודיע על מחיר. והנה הרמ"א כתב שאסור מלבד במקום שאינו כמו שכתבו האחרונים. והנה לגבי אתרוגים למשל, בימינו אין כזה דבר מקום שלא מצוי בו אתרוגים. אלא אם כן יש לך סוג מיוחד שהוא נדיר, מרוקאי למשל, שזה לא מצוי כל כך, זה יקר מהודר יותר, אחד שיש לו כמות מצומצמת מזה, לכאורה יהיה מותר להכריז, כמוכן בלי לומר מחיר. וכמו כן במצות אם הן מהודרות יותר מהרגיל, הרי הרבה הידורים יש במצות, ויש מצות נדירות, ורוצה להכריז, הרי שמותר. אבל כל הנידון הזה שייך בעיקר בדורות קודמים שלא היו אמצעים אחרים, כיום יש לוח מודעות, יש הודעות ועוד הרבה דרכים לפרסם ולא צריך דוקא לפרסם בבית הכנסת בשבת. ולכן בימינו כל הדברים הללו אסורים.

טו. חטא בשביל שיזכה חברך

מרן (ס"ה ס"ה) מסיים בשאלה מצויה שיש בה הרבה צדדים להתיר ולאסור. הנה אם אני רואה אדם שעומד להיכשל באיסור חמור, וביכולתי להצילו אך במחיר שאני אעבור על איסור, אבל האיסור הזה הוא 'איסור קטן'. שפעמים זה מותר ופעמים זה אסור. ודוגמא לדבר שאסור. הנה בגמרא במסכת שבת (מ"ה א) איתא לגבי אדם רשע מחלל שבת, שהכין בצק בשבת והדביק את הפת בתנור, והנה אם יכרמו פניה של הפת (שזה שיעור כמו מאכל בן דורסאי בבישול). מיד יתחייב סקילה על חילול שבת. והנה אני רוצה להצילו מאיסור שבת החמור, ורוצה להוציא את הפת מהתנור, שזה איסור 'רדיית הפת' ואיסורו הוא מדרבנן בלבד משום 'עובדין דחול' - זה לא כבוד השבת להוציא פת מהתנור. כך כותב הר"ן, שרדיית הפת נקרא דרבנן קל, ולכן יש אופנים של מצוה שחכמים התירו.

והנה אם החוטא בעצמו רוצה להוציא, ודאי שעליו להוציא כדי שלא יכשל באיסור חילול שבת. אולם אם אני הוא שרוצה להוציא עבורו, כאשר מחד גיסא הוא יעבור על איסור סקילה, איסור חמור, מאידך אם אני אציל אותו אני אעבור על איסור דרבנן. ואיתא בגמרא שם, שאין אומרים לאדם חטא

מאידך גיסא איתא במסכת עירובין, שאדם המפריש תרומות ומעשרות, כתוב 'וטל ממנו', דורשים חז"ל 'מן המוקף'. כלומר, שכל הפירות באותה קורת גג ואז מעשרם. ואם אדם מעשר פירות הנמצאים בבית אחר זה נקרא שלא מן המוקף, ואסור. והנה יש מחלוקת ראשונים אם איסור זה הוא דאורייתא או דרבנן. דהיינו שהאדם שעושה שלא מן המוקף, אמנם הפירות מעושרים ומותר לאוכלם, אבל הוא עבר על איסור דאורייתא או דרבנן שעושה שלא מן המוקף. ואיתא בגמרא, שאם אדם נתן פירות לא מעושרים לעם הארץ, שהוא חשוד שלא יעשר, לכן התירו למוכר לעשר את הפירות של אותו עם הארץ אפילו שהפירות כבר בבית הלקוח - עם הארץ - והרי הפירות הם במצב של שלא מן המוקף. אך כיון שחוששים אנו שאותו קונה יאכל טבל, לכן אומרים למוכר שיעבור על איסור קל של מעשרות שלא מן המוקף, מאשר שהלוקח יאכל טבל. רואים לכאורה שמותר. וזו סתירה לכאורה.

והנה קושיא זו הקשו התוספות ועוד הרבה ראשונים, והתירוץ הרווח הוא שיש לחלק בין הנידונים. שהנה המדביק פת בתנור, הוא עשה את המעשה ואין זה נוגע אלי, אשר על כן באופן כזה אין סיבה לומר לי לעבור על איסור עבור שהוא לא יעבור על איסור, אף אם המדובר הוא באיסור קל. לעומת זאת כאשר מכרתי לעם הארץ פירות, הרי שאני הוא חלק מהמכשול, אני גורם לזה, לכן עלי לעשות מעשה בכדי להציל אותו מאיסור, אף אם בכך אני עובר על איסור קל.

יש עוד דוגמא לזה, הנה איתא בגמרא בגיטין שעבד כנעני גופו קנוי לאדון, הוא וצאצאיו שייכים לאדון, וכשרוצה להתחתן יכול לקחת שפחה כנענית, ואינו יכול לשאת בת ישראל. אולם כשהאדון משחרר אותו הוא נעשה יהודי כשר ורשאי לקחת בת ישראל. והנה, אם יש שני שותפים שיש להם עבד, אחד שחרר אותו והשני לא, והרי הוא חציו עבד חציו בן חורין, ממילא בבית ישראל הוא אסור כי הוא חציו עבד, בשפחה הוא אסור כי חציו בן חורין, מה עליו לעשות. אמנם האיש הזה אינו חייב בפריה ורביה, אבל יש פסוק 'לא תוהו בראה לשבת יצרה' אדם צריך שיהיו לו ילדים, אשר על כן כדי לקיים את הפסוק הזה כופין את האדון השני לשחררו. ולכאורה הרי הלכה היא בידינו שכל המשחרר עבדו עובר בעשה, ולומדים זאת מפסוק 'לעולם בהם תעבדו', וכיצד ניתן לכופ אותו לזה. והתשובה היא שכיון שרוצים שהעבד יקיים מצוה, ממילא אומרים לאדון שיעבור על איסור עבור זה. אכן הרשב"א שם כותב, שאיסור 'לעולם בהם תעבדו' זה בעבד שהוא עבד לגמרי, אבל בחציו עבד חציו בן חורין אין את האיסור כלל. יש חולקים על הרשב"א יש ויכוח גדול בנושא הזה ואכמ"ל.

טז. מחוסר כיפורים וקרן פסח

דוגמא נוספת לזה היא הנה אדם שצריך להביא קרבן, ונמנע ולא הביא מחמת טומאה וכיו"ב, שאינו יכול להקריב קרבן פסח. מחוסר כיפורים אינו יכול להקריב קרבן פסח. והנה בבית המקדש היו מביאים את קרבן התמיד, והיה אסור להקריב שום קרבן לאחר הקרבן תמיד של בין הערביים, ומאידך אסור להקריב שום קרבן בבוקר כל זמן שלא הקריבו את הקרבן תמיד של שחרית. וביניהם היו מקריבים את כל הקרבנות. מלבד בקרבן פסח, שבערב פסח היו בצהריים מקריבים תמיד של בין הערביים, ומיד לאחר מכן מתחילים להקריב את קרבן פסח. והנה, בא אחד שהוא מחוסר כיפורים, הוא צריך להקריב איזה קרבן כדי שיוכל להקריב את קרבן פסח, ומאידך אינו יכול להקריב כיון שכבר הקריבו את קרבן התמיד, והרי מי שלא הקריב את קרבן פסח זה מצות עשה שיש בה חיו כרת. והנה אמנם אם הכהנים יקריבו את קרבנותיו הם עוברים על איסור, אך כיון שאם לא יקריבו לו את קרבנותיו הוא יעבור על איסור כרת, הרי שמותר לכהנים לעבור על האיסור הזה להקריב את קרבנות האיש הזה אחרי קרבן התמיד, כדי להציל אותו מאיסור חמור שלא יביא קרבן פסח.

ויש בזה הרבה כללים שקבעו רבותינו הראשונים, וכשיש שאלה כזו צריך ללכת לשאול רב שבקי בסוגיא הזו, בכל החילוקים בשיטות הראשונים. בעזרת ה' בספרי 'הלכה ברוכה' (פ"ה ט"ז) עשיתי בזה תשובה עם כל הכללים והפרטים, עם כל הברורים והשיטות בנושאים האלו.

יז. כל ישראל ערבים זה לזה

יש כאן הרבה מוסר, תראו איזה דיון ארוך יש אם מותר לעבור על איסור כדי להציל את חברי מאיסור חמור. וברוב המקרים זה מותר! והסיבה לכך כותבים כמה מגדולי רבותינו האחרונים שזה משום שכל ישראל ערבים זה לזה! המשמעות של 'ערבות' היא שאנחנו חייבים אחד כלפי השני. זו לא סיסמא, אצל החילונים זה הפך להיות סיסמא. מה זה 'ערב', חתימת ערבות לפלוני שאם לא ישלם העבר משלם, ערב זו אחריות, זה דבר חמור מאד. זאת אומרת שיש לנו אחריות על כל יהודי שקיים מצוות. אנחנו לא יכולים להכריח אותם, אנחנו לא יכולים להרביץ להם מצות, אנחנו לא יכולים לאיים עליהם, אנחנו לא יכולים אפילו לצעוק עליהם, אבל אנחנו חייבים לעשות כל אחד כמה שהוא יכול לטכס עצמו ולחשוב מה אני עושה כדי לקרב רחוקים מי שאני מכיר, מי שאני יכול, במתק שפתיים בהסברה טובה, לפתוח את העיניים. היום בדורות אין אפיקורסים כמעט, יש עמי ארצות, גם אנשים שהולכים להתפלל בטעות אצל הרפורמים שהם מעטים מאד פה בארץ ישראל. בחוץ לארץ יש קצת יותר, הציבור שהולך להתפלל אצלם. הם עמי הארצות, הם פשוט לא יודעים, וברגע שמדברים איתם ומסבירים להם, פותחים להם את העיניים, והם מקבלים את הדברים. לכן כל אחד מאיתנו מכל הסוגיא של מדן ערבות זה מראה כמה אנחנו מחוייבים לעשות, לקרב לבם של ישראל לאבינו שבמשמים. אכ"ר.

בירך מזונות על עוגות כשיעור קביעת סעודה

תשלום העלויות לתורה מכספי מעשרות

שאלה: האוכל עוגות בשיעור קביעות סעודה, ובמקום לברך המוציא טעה

שאלה: האם מותר לקנות עליה לתורה מכספי מעשרות?

ובירך ברכת בורא מיני מזונות, האם יצא ידי חובה?

תשובה: יצא ידי חובה, אך צריך ליטול ידיו.

מקורות: כתב מרן בשלחן ערוך (סימן קס"ז): אם במקום ברכת המוציא בירך

שהכל נהיה בדברו, או שאמר בריך רחמנא מלכא מאריה דהאי פיתא, יצא. וכתב

בביאור הלכה דה"ה אם בירך מזונות על הפת, יצא ידי חובה. ומכל מקום חייב

ליטול ידיו.

רעו שאיזה שירצה יקדים.

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה
***6730**

תשובה: מעיקר הדין מותר לקנות עליה לתורה מכספי מעשרות, בפרט אם כשקנה העליה התכוין לשלם מכספי מעשר (וטוב שבשעת הפרשת מעשר הכספים, יתנה שיוכל לעשות בכספים כרצונו). והנכון להמנע אלא לשלם מכספו הפרטי, ומכל מקום את הסכום שמוסיף על מה שחבירו רצה לתת, רשאי לתת מכספי מעשר.

מקורות: הרמ"א ב"ד (סי' רמ"ט ס"א) כתב, אין לעשות ממעשר שלו דבר מצוה, כגון נרות לבית הכנסת או שאר דבר מצוה, רק יתנו לעניים. והט"ז (סק"א) כתב, לענין לקנות מצות בבית הכנסת במעות מעשר, נ"ל דאם בשעת קניית המצות היה דעתו על זה שרי, דהא המעות לצדקה אילו. ואף שהוא נהנה במה שמכבד לקרות אחריים ל"ס", אין זה איסור, שהרי בכל מעשר יש טובה הנאה לבעלים. מה שאין כן אם בשעת קניית המצות לא נתכוין ליתן ממעשר, ואח"כ רוצה לפרוע ממעשר, ה"ל כפרוע חובו ממעשר. כנ"ל בזה. ע"ש. ועי' בפתחי תשובה (סק"ב). ועי' להגאון רבי עקיבא איגר בהגהותיו בש"ע (שם ס"א), ע"ד הט"ז הנ"ל. כתב בשם הש"ל שאינו יכול לשלם ממעות מעשר, ורק אם הוא מוסיף ליתן יותר מחבירו, רשאי לתת ממעשרות כשיעור מה שהוסיף. אבל לא כפי מה שרצה גם חבירו ליתן, דהא בזה לא הועיל לקופה של צדקה כלום. ועי' בס' ארחות רבנו ח"א (עמ' שג במהדור"ק, צדקה אות לב) שכתב שמי שקבל עליה לתורה ונדר מעות באמירת "מי שבירך", הורה החזון איש שרשאי לשלם ממעות מעשר. ולמעשה כתב בספר הליכות שלמה (תפלה פ"ב ס"ט ובדבר הלכה אות כח) בשם הגרש"ז אירבך, שיותר להשתמש במעות מעשר כספים עבור קניית עליה לתורה, אך לכתחילה יתנה מראש בשעת ההפרשה שכן יש בדעתו לנהוג. ע"ש. ובעיקר הענין, ע"ע בשו"ת פני יהושע (סימן ג) ולבעל המשנה"ב בספרו אהבת חסד ח"ב (פ"ט אות ב) ובשו"ת מנחת יצחק ח"י (סי' פה) ובשו"ת יחווה דעת.

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

הסופר הראשון, שיכתוב את היריעה הזו החסירה.

מחמת אותה הלכה לאאמו"ר לא היה אוהב את מה שעושים כיום, שבסיום כתיבת ספר תורה משאירים כמה אותיות למלאותם בסוף, כיון שלא כולם יודעים לכתוב יפה, וגם מה שעושים שהסופר עושה מסגרת והכותב ממלא בפנים, עדיין יש בזה תקלות מרובות. וכגון שהסופר יצר כמין ר' והכותב עשה ד', והרי לגרד את התוספת של הד' על הר' אי אפשר והספר פסול כיון שהוא 'חק תוכות' [- דהיינו שהאות צריכה להיכתב מתחילה, ולא שהאות תיווצר מאליה על ידי גירוד הדין] וצריך לגרד את כל האות ולכותבה מתחילה. ואחת ומהם יש שאינם יראי שמים, מחללי שבת וכיו"ב, והרי הספר הוא פסול. ולכן כשהיו מביאים לאאמו"ר לכתוב אות בסיום כתיבת ספר תורה היה מתחיל לכתוב והיה ממשיך עד הסוף... והיה לו כתב יפה מאוד, והסיבה שהיה עושה כן כיון שחש מהאמור.

ויש סופרים בימינו שעושים 'פטנט' כדי שלא יכתבו בספר כל מיני אינשי דלא מעלי, אומרים לכותב שיכבדו אותו לכתוב באופן שיאחז בידיהם בשעת הכתיבה, ובכך בעצם הסופר כותב את האות ולא אחר. והכותב חושב שהוא כתב. וכך היא הדרך הראויה."

כתיבת האותיות האחרונות בספר התורה

"וכבר סיפרתי, שכשאאמו"ר מרן זצוק"ל היה מתגורר ב'רחביה' והיה מתפלל בבית הכנסת הגדול שם, היה שם ספר תורה שנכתב על ידי סופר ירא שמים שהיה בעל כתיבה נאה מאוד. ובכל שבת הייתי אני הבעל קורא, ושבת אחת אירע ומצאתי טעות בספר. אאמו"ר עלה ובדק והכריע שיש להחליף את הספר.

לאחר כמה שבתות אמרתי לאאמו"ר שצריך לבדוק עם האחראים אם תיקנו את הטעות בספר ההוא כדי שלא יוציאו אותו בטעות שוב פעם. והנה, קם אחד המתפללים שהיה בנו של אותו סופר ואמר שתיקן את הטעות תיקון. אאמו"ר שאל אותו אם אמר לפני כן "הריני כותב לשם קדושת ספר תורה", והנה הבן אומר לו שלא אמר! אאמו"ר כששמע זאת אמר אם כך צריך למחוק את התיקון ולתקנו שוב לשם קדושת ספר תורה. אך הבעיה היתה ששכחנו מתי אירע המעשה, והיכן היתה הטעות אותה תיקן! אאמו"ר הפציר בנו להיזכר היכן היתה הטעות כיון שאם אין מוצאים את מקום התיקון יש לגנוז את ספר התורה! הבן כמעט ופרץ בבכי, ישבנו וחקרנו, ולאחר דרישה וחקירה התברר לנו באיזו פרשה אירעה הטעות אך לא ידענו בבירור היכן הטעות עצמה. ומשכך הפרדנו את היריעה האחת שבה הפרשה, וגזנו אותה, והבאנו סופר מומחה בעל כתב נאה דומה לכתב של



בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

***6730**

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

